

통 보

1. 제 목 : 통합경영정보시스템 예산관리 부문 고도화 용역에 관한 사항
2. 관계기관 : ◻◻◻◻실(◻◻◻◻부), ▣▣▣▣실(▣▣▣▣부)
3. 내 용

가. 업무개요

◻◻◻◻부는 예산업무의 정보화에 기반한 편의성 증대 및 업무 효율화를 위하여 통합경영정보시스템 예산관리 부문 고도화 용역을 [표]와 같이 추진하였습니다.

[표] 통합경영정보시스템 예산관리 부문 고도화 용역 개요

계약명	계약상대자	계약기간	계약금액	비고
통합경영정보시스템 예산관리 부문 고도화 용역	주식회사 OOO	2021. 6. 23. ~ 2021. 11. 19.	##,###천 원	수의 계약

나. 소프트웨어사업 과업내용 및 심의 관련

1) 관계법령 및 판단기준

「소프트웨어 진흥법 시행령」 제47조(과업내용의 확정·변경 절차 등)에 따르면 국가기관 등의 장은 소프트웨어사업의 과업내용을 확정하는 경우에는 소프트웨어사업 과업심의위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다고 정하고 있고,

공단 「정보화운영지침」 제17조(소프트웨어사업 과업심의위원회)에 따르면 정보화사업 추진시 과업내용의 확정을 위해 정보기획부에 과업심의를 요청하여야 한다고 정하고 있으며, OOOO부에서는 소프트웨어사업 과업심의를 있음을 공문¹⁾으로 안내한 바 있습니다.

1) OOOO부-496호(2021.4.8.) 「소프트웨어 과업심의위원회 운영 계획 통보 및 자료 제출 요청」
OOOO부-740호(2021.5.27.) 「2022년 제2차 공단「소프트웨어사업 과업심의위원회」심의대상 자료 제출 요청」

한편, 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」 제44조(표준산출물)에 따르면 행정기관 등의 장은 운영, 유지관리 등에 필요한 표준산출물을 지정하여 사업자에게 제출을 요구할 수 있고, 기관의 정보시스템을 이용하여 체계적으로 관리하고 운영 또는 고도화 사업 등에 활용될 수 있도록 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 공단 「정보화운영지침」 제33조(시스템설계)에 따르면 데이터베이스 설계서 등의 정보화 시스템 설계서를 작성 보관해야 한다고 정하고 있고, 제34조(프로그램 작성)에는 프로그램 목록표를 작성하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 소프트웨어사업을 추진하는 담당자는 우리 공단 정보시스템 운영에 필요한 산출물을 과업내용에 반영하여야 하고 과업내용의 확정을 위하여 소프트웨어사업 과업심의위원회의 심의·의결을 거쳐야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□부는 통합경영정보시스템의 예산부문 고도화를 추진하면서 과업심의를 하지 않고 과업내용을 확정하였고, 그 결과 소프트웨어사업의 필수 산출물인 데이터베이스 설계서 등이 과업내용에 누락된 사실을 확인하였습니다.

다. 하자보수보증금에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「소프트웨어 진흥법」 제60조(소프트웨어사업의 하자담보책임)에 따르면 소프트웨어사업자는 국가기관 등과 소프트웨어사업 계약을 체결한 경우 사업을 종료한 날(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종 소프트웨어 산출물을 인도한 날)부터 1년 이내에 발생한 하자에 대하여 담보책임이 있다고 정하고 있습니다.

또한, 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제4장 소프트웨어사업 계약조건 제58

조(하자보수 등)에는 계약상대자가 소프트웨어사업의 종료를 확인한 후 1년간 하자에 대한 보수책임이 있으며, 제59조(하자보수보증금)에서는 하자보수를 보증하기 위하여 계약서에서 정한 하자보수보증금율(100분의 2, 별도의 관련 법률에서 따로 정하고 있는 경우는 제외)과 계약금액을 곱하여 산출한 금액을 보증서 또는 증권 등으로 발주기관에 납부하도록 정하고 있습니다.

따라서 통합경영정보시스템 예산관리 부문 고도화 용역 계약시 계약서에 하자보수보증기간과 하자보수보증금율을 명기하여야 하며, 사업 종료 후 계약상대자로부터 하자담보책임기간 1년을 보증하기 위하여 보증서 또는 증권 등을 수령하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 통합경영정보시스템 예산관리 부문 고도화 용역 계약서를 확인한 결과, 하자보수보증기간과 하자보수보증금율을 명기하지 않았고, 사업종료 후 계약상대자로부터 하자보수보증서를 받지 않은 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

☞☞☞☞실(조직예산부)과 ☞☞☞☞실(계약관리부)에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ▼▼이사는

- 공단 정보화사업 관련 용역 추진 시 관련 법령과 규정 등을 준수하여 수행할 수 있도록 조치하여 주시고, (통보)

○ □□이사는

- 하자보수 책임이 있는 정보화사업 등의 계약 체결 시 계약서에 하자보수 관련 사항을 명기하고, 관련 법령·규정 공유 등으로 해당 업무를 법 기준에 맞게 수행할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)